هو المنفى بعينه وهو الطلقة الاولى فلا يقع به طلقة ثانية (وان قال) لها (أنت طالق طالق طالق فواحدة) أى طلقت طلقة واحدة لانه لم يتبعها بلفظ يقتضى المغايرة (مالم ينو أكثر) من واحدة فيقع ما نواه ومعلق فى هذا كمنجز (وأنت طالق أنت طالق) مرتين (وقع ثنتان) ان كان مدخولا بها (الا ان ينوى) بتكراره (تأكيدا متصلا أو افهامها لها) أن الاولى وقعت بها وانما يقع عليه طلقتان اذا لم ينو تأكيدا ولا افهاما لان هذا للايقاع ويقتضى الوقوع بدليل لو لم يتقدمه مثله وانما ينصرف عن ذلك بنية التأكيد أو الافهام فاذا لم يوجد شئ من ذلك وقع مقتضاه (و) ان قال (أنت طالق فطالق أو) قال أنت طالق (ثم طالق) أو قال أنت طالق بل طالق أو بل أنت طالق أو طالقة بل طلقتين أو طلقة بل طلقة (ف) يقع عليه (اثنتان) أى فانه يقع عليه طلقتان وهذا كله (فى المدخول بها وتبين غيرها بالاولى) ولا يلحقها ما بعدها لانها اذا بانت بالاولى صارت كالاجنبية فلا يلحقها طلاق بعدها (و) ان قال لها (أنت طالق وطالق وطالق ف) يقع عليه (ثلاث) طلقات (معا) لان الواو تقتضى الجمع ولا ترتيب فيها فيكون موقعا للثلاث جميعا (ولو) كانت الزوجة (غير مدخول بها)

(فصل) فى حكم الاستثناء الاستثناء استفعال من الثنى وهو الرجوع يقال ثنى رأس البعير اذا عطفه الى ورائه فكأن المستثنى رجع فى قوله الى ما قبله وهو اخراج بعض الجملة بالا أو ما قام مقامها من متكلم واحد (و يصح الاستثناء فى النصف فأقل) منه فى المنصوص لانه كلام متصل أبان به ان المستثنى غير مراد بالاول فصح (من مطلقات) كقوله زوجاتى طالقات الا احداهما أو قال زوج أربع نسائى طوالق الا اثنتين أو زوج ثلاث نسائى طوالق الا واحدة (و) يصح استثناء النصف فاقل من عدد (طلقات) فى الاصح (ف) يتفرع على المذهب (لو قال) لزوجته (أنت طالق ثلاثا الا واحدة طلقت ثنتين) أى طلقتين (و) ان قال لها (أنت طالق أربعا الا اثنتين) فانه (يقع) عليه (ثنتان) بناء على صحة استثناء النصف فان قيل كيف أجزتم استثناء الثنتين من الثلاثة وهى أكثرها فى قوله أنت طالق ثلاثا الا اثنتين الا واحدة قلنا لانه لم يسكت عليها بل وصلها بأن استثنى منها طلقة فصارت عبارة عن واحدة (و) من له أربع نسوة فقال (نسائى الاربع طوالق الا اثنتين طلق اثنتان) لانهما نصف الاربع (وشرط) بالبناء للمفعول (فى الاستثناء اتصال معتاد) لان غير المتصل لفظ يقتضى وقوع ما وقع بالاول والطلاق اذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل فان الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها ولولا ذلك لما صح التعليق ثم ان الاتصال قد يكون (لفظا) كما لو أتى به متواليا (أو يكون متصلا (حكما كانقطاعه) اى انقطاع جملة ذلك (بعطاس ونحوه) كتنفس وسعال بخلاف ما لو كان انقطاعه بكلام معترض أو زمن طويل فانه يمنع صحة الاستثناء ويشرط له أيضا نية الاستثناء قبل تمام مستثنى منه وكذا شرط ملحق كما لو قال أنت طالق ان دخلت الدار

(فصل فى) حكم (طلاق الزمن) الماضى والمستقبل (اذا قال) لزوجته (أنت طالق امس او) قال لها أنت طالق (قبل ان أتزوجك ونوى) بذلك (وقوعه) اى وقوع الطلاق (اذن) اى ايقاعه الآن (وقع) فى الحال لانه مقر على نفسه بما هو أغلظ فى حقه (والا) اى وان لم ينو وقوعه فى الحال (فلا) اى فلا يقع لما روى عن أحمد فيمن قال لزوجته انت طالق امس وانما